

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1634/2532

นายเอนก เนืองนิตย์
นายทา ยุทธแสน ที่ 1 นางแหล่ง ยุทธ
แสน ที่ 2

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 292 (2)

การที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ และดำเนินการเพื่อจะขายทอดตลาด ทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองในคดีแพ่งที่ถึงที่สุดแล้วนั้น เป็นกรณีปฏิบัติไปตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในเรื่องการบังคับคดีตามคำ พิพากษาโดยชอบ ซึ่งเป็นการบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของจำเลยทั้งสอง ส่วนคดีอาญาที่ จำเลยทั้งสองฟ้องโจทก์นั้น เป็นเรื่องที่จะบังคับเกี่ยวกับตัวโจทก์ เป็นกรณีคนละ เรื่องกัน ผลของคำพิพากษาในคดีอาญาไม่อาจลบล้างคำพิพากษาในคดีแพ่งได้ จึง ไม่มีเหตุสมควรที่จะงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสอง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ หากไม่ชำระให้จำเลยที่ ๒ ชำระแทนคดีถึงที่สุด จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองระหว่างศาลชั้นต้นประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึด

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่า จำเลยทั้งสองฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญา หากจำเลยทั้งสองสามารถพิสูจน์ในคดีอาญานั้นได้ว่าสิทธิเรียกร้องของโจทก์ทางแพ่งเกิดจากการปลอมแปลงเอกสาร จำเลยทั้งสองจะชนะคดี ขอให้งดการขาดทอดตลาดไว้เป็นการชั่วคราว ก่อนจนกว่าศาลจะได้วินิจฉัยชี้ขาดคดีอาญา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่าคดีแพ่งถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยจำเลยทั้งสองมิได้อุทธรณ์ฎีกา การที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์และดำเนินการเพื่อจะขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองนั้น เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในเรื่องการบังคับคดีตามคำพิพากษาโดยชอบ เป็นการบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของจำเลยทั้งสอง ส่วนคดีอาญาที่จำเลยทั้งสองฟ้องโจทก์นั้น เป็นเรื่องที่จะบังคับเกี่ยวกับตัวโจทก์ เป็นกรณีคนละเรื่องกัน แม้ว่าจำเลยทั้งสองจะชนะคดีอาญาดังอ้างมาในฎีกา ผลของคำพิพากษาในคดีอาญาก็ไม่อาจลบล้างคำพิพากษาในคดีนี้ได้ ทั้งไม่มีเหตุสมควรที่จะงดการขายทอดตลาดไว้ตามคำร้องของจำเลยทั้งสอง ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องของจำเลยทั้งสองจึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-เคียง บุญเพิ่ม)

ศาลจังหวัดแพร่ - นายไพบูลย์ ธีรรุ่งเรือง
ศาลอุทธรณ์ - นายวิฑูรย์ สุทธิประภา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>